

0015873-12.2009.8.26.0362

Classe: Ação Penal - Procedimento Sumário
Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Magistrado: PAULO ROGERIO MALVEZZI

Comarca: Mogi-Guaçu

Foro: Foro de Mogi Guaçu

Vara: Vara Criminal

Data de Disponibilização: 16/02/2022

... Penal - Procedimento Sumário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

Andre Eliel Viana

Delegacia:

Delegacia de Polícia de Mogi-Guaçu, Delegacia de Polícia de Mogi-Guaçu, DISE -

Delegacia de Investigações Sobre Entorpecentes de Mogi-Guaçu

N. Origem

Inquérito Policial (Flagrante): 137/2009

Data do fato:

27/09/2009

Juiz(a) de Direito: Dr(a). ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Mogi-Guaçu

Foro de Mogi Guaçu

Vara Criminal

Rua José Colombo, 45, Mogi Guacu - SP - cep 13840-065

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às19h00min

0015873-12.2009.8.26.0362 - lauda

SENTENÇA

Processo Físico nº:

0015873-12.2009.8.26.0362

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Sumário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

Andre Eliel Viana

Delegacia:

Delegacia de Polícia de Mogi-Guaçu, Delegacia de Polícia de Mogi-Guaçu, DISE -

Delegacia de Investigações Sobre Entorpecentes de Mogi-Guaçu

N. Origem

Inquérito Policial (Flagrante): 137/2009

Data do fato:

27/09/2009

Juiz(a) de Direito: Dr(a). PAULO ROGERIO MALVEZZI

Vistos.

Entendo que a punibilidade deve ser extinta pelo reconhecimento da prescrição

antecipada.

Com efeito, a denúncia foi recebida aos 02/12/2009 e a sentença que condenou o acusado como incurso no artigo 28 da lei n. 11.343/06 foi publicada aos 27 de julho de 2010 (fls. 122), vale dizer, há mais de 10 anos.

O Ministério Público interpôs recurso de apelação, mas as circunstâncias do caso concreto demonstram que, ainda que a irresignação ministerial seja acolhida, a pena a ser imposta ao acusado não superará o patamar de 4 anos, hipótese em que o prazo prescricional aplicável é o de 8 anos.

Com efeito, o acusado era primário e ostentava bons antecedentes à época do fato e a quantidade de droga apreendida (15 porções) não justificam a exasperação da pena-base ou o afastamento do redutor previsto no art. 33, § 4º, da lei n. 11.343/06.

Nesse caso, aplicado o redutor previsto no art. 33, § 4º, da lei n. 11.343/06, a pena será inferior a quatro anos e superado estará o lapso prescricional.

Por estes fundamentos, JULGO EXTINTA a punibilidade de Andre Eliel Viana, com fundamento no art. 107, IV, do Código Penal, ante o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva estatal.

Decorrido sem recurso, arquivem-se os autos com as devidas anotações e comunicações.

Providencie-se o cancelamento da nomeação feita em nome da Dr^a Juliana Senhoras Darcadia Corsi - OAB/SP 255.173, em razão da prescrição reconhecida nos autos.

Comunique-se o Instituto de Identificação.

P.R.I.C.

Mogi Guacu, 07 de fevereiro de 2022.

PAULO ROGERIO MALVEZZI
Juiz de Direito

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA